

INJONCTION DE PAYER

REQUÊTE EN INJONCTION DE PAYER

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE [COMPÉTENCE TERRITORIALE]

Monsieur le Président

I. IDENTIFICATION DES PARTIES (Article 4 AUPSRVE)

LE REQUÉRANT :

- Dénomination : Huissier Jean MOMO
- [Qualité et adresse complète à préciser]
- [Numéro d'immatriculation professionnel à préciser]

LE DÉBITEUR :

- Dénomination sociale : CONGELCAM
- [Forme juridique et adresse du siège social à préciser]
- [Numéro RCCM à préciser]

II. EXPOSÉ DE LA CRÉANCE

Par les présentes, le requérant sollicite de Monsieur le Président l'émission d'une ordonnance portant injonction de payer à l'encontre du débiteur sus-désigné pour cause de **facture impayée relative à des prestations informatiques**.

Nature de la créance : Créance contractuelle née de prestations de services informatiques

Date d'origine : 15 février 2026 (date de facturation)

Date d'exigibilité : 1er mars 2026

Montant principal : 3.000.000 FCFA

III. JUSTIFICATION DU CARACTÈRE CERTAIN, LIQUIDE ET EXIGIBLE (Article 2 AUPSRVE)

A) CARACTÈRE CERTAIN

La créance trouve son origine dans des prestations informatiques effectivement réalisées au profit de M. Mbarga Jean et régulièrement facturées par le requérant en date du 15 février 2026.

B) CARACTÈRE LIQUIDE

Le montant de la créance est parfaitement déterminé et s'élève précisément à **3.000.000 FCFA**, tel que mentionné sur la facture émise.

C) CARACTÈRE EXIGIBLE

La créance est devenue exigible le 1er mars 2026, conformément aux conditions de paiement stipulées. Malgré l'échéance dépassée et deux relances effectuées par le créancier, le débiteur demeure en défaut de paiement à ce jour.

IV. PIÈCES JUSTIFICATIVES

En soutien de la présente requête, sont produites les pièces suivantes :

1. **Facture originale** du 15 février 2026 d'un montant de 3.000.000 FCFA
2. **Justificatifs des prestations informatiques** réalisées
3. **Copies des relances** adressées au débiteur
4. **Preuve de l'exigibilité** de la créance (conditions contractuelles de paiement)

V. DISPOSITIF SOLLICITÉ

MONTANT PRINCIPAL : 3.000.000 FCFA

INTÉRÊTS LÉGAUX : À compter du 1er mars 2026 jusqu'au complet paiement

FRAIS DE LA PROCÉDURE : Selon tarification en vigueur

VI. DEMANDE

PAR CES MOTIFS,

Il plaît à Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de bien vouloir :

- **ORDONNER** à CONGELCAM de payer au requérant la somme de **3.000.000 FCFA** en principal ;
- **ORDONNER** le paiement des **intérêts légaux** à compter du 1er mars 2026 jusqu'au parfait paiement ;
- **CONDAMNER** le débiteur aux **dépens et frais** de la présente procédure.

SOUS TOUTES RÉSERVES

Fait à [Ville], le [Date]

[Signature du requérant ou de son conseil]

FONDEMENTS JURIDIQUES

- **Articles 1 à 21 AUPSRVE** (procédure d'injonction de payer OHADA)
- **Article 2 AUPSRVE** : créance certaine, liquide et exigible
- **Article 4 AUPSRVE** : requête unilatérale
- **Article 8 AUPSRVE** : délai de décision (8 jours)

OBSERVATIONS PROCÉDURALES :

Conformément à l'article 8 AUPSRVE, la présente requête appelle décision dans les **8 jours**. En cas d'ordonnance favorable, elle sera signifiée au débiteur qui disposera d'un **délai de 15 jours** pour former opposition (article 10 AUPSRVE). À défaut d'opposition, l'ordonnance sera revêtue de l'exequatur pour permettre l'exécution forcée (article 14 AUPSRVE).

Cette procédure simplifiée OHADA permet un recouvrement efficace des créances commerciales certaines, conformément à l'objectif d'harmonisation et de modernisation du droit des affaires en

zone OHADA.